潮州市潮安区凤塘镇“11·14”一般道路交通事故调查报告

2025年11月14日15时12分，潮州市潮安区凤塘镇刘畔村与樟公线交叉路口发生一起经营性道路交通事故，造成一人死亡。

经潮州市公安局潮安分局（下称“区公安分局”）查证，事故发生单位东源嘉诚物流有限公司（经核实，事故车辆行驶证登记所有人为东源嘉诚物流有限公司，但东源嘉诚物流有限公司已于2025年10月22日变更为东源县志恒运输有限公司，下称“志恒公司”）下属经营性道路运输车辆共205辆，其中逾期未检验车辆83辆，逾期未检验率为40.48%，达到报废标准车辆10辆，报废率为4.88%，近两年发生亡人事故8宗，符合《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》中生产经营性道路交通责任事故从严查处的情况，并提请区政府成立调查组进行事故调查。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）、《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》《潮州市生产经营性道路交通事故调查处理工作指引》等有关规定和文件要求，2026年3月18日，区政府同意成立了由区应急管理局牵头，区司法局、区公安分局、区交通运输局、区总工会、凤塘镇人民政府、河源市东源县应急管理局、河源市东源县交通运输局（下称“东源县

应急局、东源县交运局”）等单位组成的潮州市潮安区凤塘镇“11·14”一般道路交通事故调查组（下称“事故调查组”），着手开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，认真开展调查工作。通过现场勘查和调查取证，查明事故发生的经过、原因、后果及事故处置情况，认定事故的性质和事故责任，提出了对相关责任单位的处理建议和事故防范及整改措施。现将调查有关情况报告如下：

一、事故基本概况

（一）事故发生有关单位和人员

志恒公司系事故中重型特殊结构货车（车牌号码粤P25***）的登记所有人，企业类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人徐*强，统一社会信用代码为91441625MA4U******，成立日期为2016年5月16日，注册地址为广东省河源市东源县仙塘镇坭坑村新园小组136号，经营范围为“一般项目：国内货物运输代理；贸易经纪；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。该公司原有取得《道路运输经营许可证》，于2026年4月2日被东源县交运局注销，事故发生时其名下共有经营性道路运输车辆205辆。

潮州市翔华韩南混凝土有限公司，事故中重型特殊结构货车（车牌号码粤P25***）在事故发生当天为该公司运输混凝土，

企业类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人邱*浩，统一社会信用代码为91445103MA51******，成立日期为2018年1月11日，注册地址为潮州市潮安区龙湖镇鹳三村牛坟片，经营范围为“一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。

徐*强，男，广东省河源市人，1965年9月10日出生，系志恒公司的法定代表人，已于2025年12月28日死亡。

姚*辉，男，湖北省恩施土家族苗族自治州人，1977年10月13日出生，系事故中重型特殊结构货车（车牌号码粤P25***）的驾驶员，准驾车型：B2，并有取得恩施州道路运输管理证合法的J-货运从业资格。在本次道路交通事故前的三年内，除本次事故外，姚*辉还有道路交通违法行为1条。

苏*钿，男，广东省潮州市人，2013年4月27日出生，系事故中自行车的驾驶人，于事故当天经抢救无效死亡。

王*楠，男，湖南省南阳市人，1989年8月20日出生，系事故中重型特殊结构货车（车牌号码粤P25***）的实际所有人，其向潮州市翔华韩南混凝土有限公司承包混凝土运输，并雇用姚*辉驾驶该重型特殊结构货车运输混凝土。

（二）事故发生车辆情况

1.粤P25***号重型特殊结构货车，车辆品牌：瑞江牌，车辆识别代号：LRDV7PEC8LR******，首次登记日期：2020年8月

5日，检验有效期：2026年8月31日，车辆登记所有人：志恒公司，登记住址：广东省河源市东源县仙塘镇坭坑村，车辆交强险投保公司：中国人民财产保险股份有限公司，保险单号码：PDZA202544160000******；车辆商业险投保公司：中国人民财产保险股份有限公司，保险单号码：10436003903167******。该车辆在发生事故前的三年内共有交通违法行为13条。

2.自行车，车辆所有人：苏*钿。

（三）有关技术检验情况

事故发生后，经现场酒精呼气测试：粤P25***号重型特殊结构货车驾驶员姚*辉吹气结果：0mg/100mL，经潮州市公安司法鉴定中心对姚*辉进行血中乙醇定性定量分析鉴定，检材中未检出乙醇成分。经广东中法司法鉴定中心鉴定：粤P25***号重型特殊结构货车的转向系、制动系及行驶系均功能有效；照明、信号装置不符合有关技术标准；事发时，粤P25***号重型特殊结构货车由西往南右转弯的过程中其右侧第一轴轮胎与右侧行驶苏*钿驾驶的人力二轮自行车身左侧发生碰撞，随后苏*钿驾驶的人力二轮自行车向右倒地被继续右转弯行驶的粤P25***号重型特殊结构货车右侧第三、四轴轮胎碾压推行至最终位置。经潮州市潮安区公安司法鉴定中心鉴定：苏*钿符合躯干部遭钝性暴力作用致胸腹部重要脏器严重损伤并创伤性、失血性休克而死亡的特征。

（四）事故现场情况

事故地点位于潮安区樟公线凤塘镇刘畔路口，有交通信号灯控制，呈十字路口，东往盛户刘畔村内方向，西往盛户刘畔村方向，南往浮洋镇方向，北往新风路枫溪方向，沥青路面，有相关标志，路面划线基本清晰，天气为晴天，路段限速40公里每小时。



（五）涉事企业经营活动情况

1.志恒公司，系事故重型特殊结构货车（车牌号码粤P25***）的登记所有人，该公司有取得《道路运输经营许可证》，于2026年4月2日被东源县交运局注销。

2026年4月15日，潮州市潮安区由区应急局、区交运局、区公安分局、律师组成调查组，在东源县应急局、东源县交运局的陪同下，到志恒公司的注册地址进行核查，现场发现志恒公司没有在注册地址经营。经了解，该公司的法定代表人徐*强已于2025年12月28日死亡。经向河源市东源县社会保险基金管理局了解，志恒公司已于2025年12月停止缴纳社保，随后调查组拟向参保人员张*贤等8人了解情况，相关8人或拒绝接听电话，或称不了解情况，在经发送信息通知其到东源县应急局配合调查后仍没有按照要求到场配合调查。同日，调查组采取在志恒公司注册地址现场张贴文书、邮寄送达及通过广东省行政执法信息公

示平台公告三种方式向志恒公司送达《询问通知书》，通知其于2026年5月20日到潮州市潮安区应急管理局配合调查。至2026年5月20日期限届满，志恒公司无正当理由未派员到场配合调查，致使调查组无法核实查清该公司相关履职情况。

根据东源县交运局提供的材料，志恒公司有建立相关安全生产制度；根据司机姚*辉及车队负责人王*楠的描述，称志恒公司在事故发生前有派员到潮州市潮安区给司机开会培训，拍照签到，但没有提供相关佐证材料。根据上述情况，无法查清志恒公司在教育培训方面是否存在违法违规情况。

根据区公安分局提供材料，2025年11月事故发生时志恒公司共有经营性道路运输车辆205辆，逾期未检验车辆83辆，逾期未检验率为40.48%，达到报废标准车辆10辆，报废率为4.88%，事故前近二年来累计发生8起亡人责任事故，但因系统查询权限问题，目前区公安分局无法查询并提供事故的详细情况。

2.潮州市翔华韩南混凝土有限公司，该公司于2023年10月16日取得区交运局核发的《道路运输经营许可证》，证号：粤交运管许可潮字445100******号，有效期至2027年10月15日，有运输搅拌车10辆，在自有车辆的基础上，潮州市翔华韩南混凝土有限公司将混凝土运输发包给王*楠的车队（未办理工商营业执照，共有运输搅拌车辆21辆）。经实地核查，该公司有建立货物装载工作制度并建立货运装载情况台账，有安装称重设备并定期检定，暂未发现该公司有对非经营性货物运输车辆的行驶证和驾驶员驾驶证进行登记的情况，暂未发现该公司有为车辆超标准装载、配载的情况，暂未发现该公司有为无牌无证、证照不

全的车辆装载、配载的情况，暂未发现该公司有为超限超载的车辆提供虚假装载证明的情况，暂未发现该公司有对本宗事故负有责任的情况。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年11月14日15时12分左右，苏*钿驾驶自行车沿刘畔村道自西往东行驶至樟公线交叉路口停车等候放行，遇姚*辉驾驶粤P25***号重型特殊结构货车（空车）随后同向行驶至该处车身左侧轮胎压越道路中心线停其左侧，遇放行信号后苏*钿驾驶自行车自西往东直行通过路口时，姚*辉驾驶粤P25***号重型特殊结构货车压越道路中心线向右转弯行驶过程中双方发生碰撞，造成苏*钿受伤经送医院抢救无效于当天死亡及车辆受损的道路交通事故。

（二）应急处置情况

事故发生后，区公安分局交通管理大队反应迅速，及时赶赴现场，组织应急处置，尽最大努力把事故的伤亡和损失降到最低，在事故应急处置中无衍生事故，无造成不良舆论影响；应急处置及时，有效。

（三）应急救援评估结论

经评估，本次事故应急处置响应较迅速，本次事故应急救援基本处置中无衍生事故，事故应急处置基本及时，有效。

（四）善后处理情况

事故发生后，各级领导高度重视，区公安分局、区交警大队相关领导第一时间赶赴现场指挥开展工作，交警部门第一时间联

系事故死者家属，并成立工作小组，及时安抚死者家属情绪并应对家属诉求。经调查取证后，交警部门于2025年12月8日作出事故认定，并及时对姚*辉交通肇事案立案侦查，区公安分局于2026年1月9日对犯罪嫌疑人姚*辉采取刑事拘留措施，事后姚*辉与苏*钿家属均达成赔偿协议，在交强险及商业险按照保险合同约定足额赔付完毕后，另外支付补偿款人民币105000元（壹拾万伍仟元正），死者家属已出具交通事故谅解书。

（五）直接经济损失情况

事故造成苏*钿死亡，直接经济损失人民币1348000元（壹佰叁拾肆万捌仟元整）。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

姚*辉驾驶机动车行经交叉路口时违反禁止标线指示通行，对路面动态注意不够，没有按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第三十八条[1]之规定，是造成事故的主要原因，在本事故中承担全部责任。

（二）有关单位的问题

1.志恒公司及其主要负责人履行安全生产主体责任不到位。因无法找到志恒公司有关人员配合调查，其履行安全生产主体责

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第三十八条：车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。

任情况无法核实认定，但根据区公安分局提供的材料，2025年11月事故发生时志恒公司共有经营性道路运输车辆205辆，逾期未检验车辆83辆，逾期未检验率为40.48%，达到报废标准车辆10辆，报废率为4.88%，事故前近二年来累计发生8起亡人责任事故，且事故车辆的左前远光灯及前雾灯功能早期失效，侧面反映志恒公司及其主要负责人疑似在隐患排查治理方面存在不到位情况。

2.东源县交运局对车辆企业的安全监管力度还有待提高。按照《中共东源县委办公室 东源县人民政府办公室关于印发〈东源县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（东委办发〔2022〕3号）文件精神，东源县交运局，负有“指导、监督交通运输行业安全生产、消防和应急工作；”等职责，其内设公路水路运输管理股，负有“贯彻道路交通运输、城市公共交通运输、水路运输、港口管理的法律、法规、规章和政策；负责道路运输行业管理、承担道路运输线路、营运车辆、枢纽、站场等管理工作；负责道路运输从业人员管理工作；承办道路运输方面的有关工作；指导全县道路运输工作；监督执行行业规范、各类优惠政策；负责道路运输行业、公共交通领域、水路运输领域的市场管理和信用体系建设；负责监督指导道路运输领域、公共交通领域、水路运输领域的安全生产和消防工作。”等职责。经调查核查东源县交运局提交的资料，2025年以来，东源县交运局共检查指导道路运输企业200多家次，发现问题隐患400多个，均已落实企业按要求及时完成整治；约谈道路运输企业130

多家次、个体货运业户80多户次，对2家货运企业进行了挂牌督办，依法注销货运业户482户，注销货运车辆《道路运输许可证》597辆。

针对涉事企业志恒公司，自2023年以来，河源市东源县相关部门特别是东源县交运局多次对该公司进行了监督检查及行政执法，具体情况如下：**一是**根据广龙高速康禾收费站（东源县）“6·28”一般道路交通事故事故调查报告所述：在2023年至2024年9月期间，东源县交运局以综合督查、专项督查和日常检查等方式相结合，先后10次到涉事企业志恒公司开展安全生产监督检查，针对检查发现的问题及时责令整改，督促企业严格落实安全生产主体责任，共对该公司作出了19次行政处罚，合计罚款21.9万元；联合河源市东源县公安局交警大队先后15次对该公司的法定代表人、主要负责人进行安全约谈。其中，2023年11月，东源县交运局对该公司安全生产工作进行了为期3个月挂牌督办，进一步加强和督促企业安全生产主体责任的落实；2024年3月21日，东源县政府成立了安全生产责任深度调查领导小组，就志恒公司安全生产管理问题专门开展深度调查，调查发现该公司在安全管理方面存在9项问题，东源县交运局根据调查发现的违法问题依法对志恒公司作出了罚款17万元的行政处罚；2024年5月，为进一步压实志恒公司安全生产主体责任，根据河源市东源县人民政府的工作部署，东源县交运局又再次成立专项整治工作领导小组及工作专班，就志恒公司安全管理工作存在问题开展为期3个月的专项整治，切实推动该企业及时消除

安全隐患。同时，在广龙高速康禾收费站(东源县)“6·28”一般道路交通事故后，东源县应急局就事故对志恒公司处人民币58万元的罚款。**二是**2024年6月28日广龙高速康禾收费站(东源县)“6·28”一般道路交通事故发生后，东源县交运局结合上级专项行动部署，进一步加强行业安全生产监督检查，重点加强对志恒公司的监督管理。2024年7月以来，共对该公司开展安全生产监督检查及帮扶指导7次、约谈6次：其中，2024年11月在对该公司再次进行挂牌整治检查中发现，该公司仍存在“安全生产规章制度不健全、未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训、安全生产经费使用不规范、无佐证”等问题，东源县交运局遂向该公司发出拟撤销《道路运输经营许可》通知，由于该公司当时营运车辆数量较多，涉及较多挂靠车主，债务、车辆贷款等涉及面广，直接注销该企业《道路运输经营许可》存在较大社会稳定风险，经东源县交运局研究讨论后，拟督促该公司在18个月内清退所有营运车辆，再对该公司《道路运输经营许可》进行注销(2024年11月该公司具备《道路运输证》的动力车155辆、挂车113辆，至2026年3月降为动力车12辆、挂车53辆)，同时向该公司发出《关于东源嘉诚物流有限公司做好安全生产管理的通知》，要求该公司要严格按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，做好驾驶员安全教育培训、车辆安全隐患排查等安全生产管理工作，充分利用智能视频监控系统，加强对驾驶员驾驶行为监管，及时按要求抓好违规车辆驾驶员的处置。并根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，呈文请示

市局吊销时任志恒公司安全生产管理人员邓*的安全考核合格资格证明(安全考核合格资格证明由市级核发)；在2025年春运及春节假期安全生产重大风险隐患排查整治行动、2025年汛期暑期交通运输安全生产重大风险隐患排查整治行动、河源市东源县道路运输安全生产风险隐患专项整治行动（2025年9月5日至2025年10月27日）中，东源县交运局排查发现该公司安全隐患共11个，均已督促其完成整改；至2026年3月，东源县交运局在发现该公司失联并不具备原许可条件后，于2026年3月10日启动对该公司经营许可撤销流程，并于2026年4月2日依法依规注销该公司《道路运输经营许可证》。

综上，东源县交运局基本履行了其法定监管职责，但是在潮州市潮安区凤塘镇“11·14”一般道路交通事故发生时，志恒公司逾期未检验车辆达到83辆，逾期未检验率达到40.48%，达到报废标准车辆10辆，报废率为4.88%，且近二年发生8起亡人道路交通事故，侧面印证东源县交运局对志恒公司的监管力度还不够强硬，没有及时采取严厉措施，导致志恒公司隐患突出，造成人民群众生命财产损失较大，东源县交运局对车辆企业的安全监管力度还有待提高。

（三）事故性质

经调查认定，潮州市潮安区凤塘镇“11·14”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

（四）事故类别

依据《道路交通事故信息调查》（GA/T1082-2013）及《生

产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）认定是一起一般生产经营性道路交通事故。

四、事故责任认定以及处理建议

（一）司法机关已采取措施人员

姚*辉，肇事粤P25***重型特殊结构货车驾驶员，姚*辉驾驶机动车行经交叉路口时违反禁止标线指示通行，对路面动态注意不够，没有按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，导致事故发生，涉嫌交通肇事罪，姚*辉于2025年12月28日被区公安分局采取刑事拘留措施，于2026年1月9日被逮捕，后于2026年1月29日被采取取保候审措施。区公安分局于2026年1月26日向潮州市潮安区人民检察院移送审查起诉。潮州市潮安区人民检察院于2026年4月15日作出《不起诉决定书》（安检刑不诉〔2026〕28号），决定对姚*辉不起诉。若《中华人民共和国道路交通安全法》等有关法律法规有其他处理处罚规定，建议东源县交运局、区交通运输局、区公安分局等有关单位依照有关法律法规规定对姚*辉进行进一步处理。

（二）建议不予追究责任的单位及人员

经初步调查，志恒公司已被吊销经营许可，其主要负责人徐*强已死亡，社会保险停缴，已实际上停止经营。鉴于缺乏相关证据，无法认定志恒公司对事故负有责任，建议对志恒公司及其主要负责人徐*强不予处罚，并将志恒公司未在注册地经营的情况抄送河源市东源县人民政府，由河源市东源县人民政府有关部门依据有关法律法规进一步处置。

（三）建议追责的有关部门

东源县交运局对志恒公司的监管力度还不到位，提请由潮州市潮安区人民政府将事故调查结果及追责建议发函给河源市东源县人民政府，建议由河源市东源县人民政府责成东源县交运局对相关股室人员进行批评教育，进一步加强对道路交通运输行业的监管力度，确保人民群众生命财产安全。

（四）其他建议

东源县交运局、区交运局、区住建局、区公安分局等单位应根据各自职责，继续深入调查事故涉及的单位及人是否仍存在其他应处理处罚情况，对存在问题应及时进行处理处罚，若存在涉事故的相关情况在处理处罚完成后及时报事故调查组备案。

五、事故主要教训

（一）道路运输代理企业的企业主体责任落实不到位，是事故发生的根本原因。

志恒公司主营的道路运输代理，现行法律法规未禁止普通货物运输车辆挂靠经营[2]，但车辆实际脱离挂靠公司直接监管范围内，相关从业人员技术水平、安全意识良莠不齐；道路运输车辆的交通参与程度高，直接关系到人民群众的生命财产安全，作为道路运输企业要负起自身的安全生产主体责任，更要按照法律法规做好各项工作：**一要**依法依规持续加强对从业人员的教育培训，使司机的安全意识入心入脑；**二要**加强隐患排查整改工作，

[2] 《中华人民共和国民法典》第一千二百一十一条：以挂靠形式从事道路运输经营活动的机动车，发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任的，由挂靠人和被挂靠人承担连带责任。

从司机自身、车辆状况、日常监控监管等方面加强隐患排查整改工作，及时约谈和处理违规司机，履行社会责任；**三是**将车辆挂靠在其他公司的单位和个人，要扎实开展车辆安全隐患排查、从业人员安全教育培训与应急处置演练等工作，制定相关制度约束和规范司机用车行为，提升司机安全意识、有效减少道路运输安全隐患。

（二）对道路运输经营单位的监管责任落实存在差距。

交通运输、公安等部门作为道路的日常监管部门，应依照《道路交通安全法》《安全生产法》及道路运输的有关法律法规，加强协作配合，进一步加强监管力度，压紧压实运输企业道路交通安全主体责任，健全和完善内部安全机制，对营运车辆、从业人员、交通运输全过程实施常态化动态监管；要进一步严格交通运输准入制度，强化源头管控，有效预防和减少道路交通事故。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训、引以为戒、举一反三加强道路交通领域安全管理工作，促进道路交通领域安全有序发展，提出以下防范和整改措施：

（一）进一步强化道路交通安全综合整治。

各镇（场）、各有关部门要深刻汲取事故教训，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的总体要求，以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，切实加强道路交通安全监管，认真开展道路交通隐患排查整治，加强对专项作

业车辆的监管和整治打击力度。公安等部门要采取联合执法、定点检查和流动巡逻相结合的方式，加强重点路段、重点时段的路面管控，严厉打击各类交通违法行为，切实形成严管、严查、严惩的态势，确保良好的道路交通秩序。交警部门要深刻汲取事故教训，加强路面巡查管控，加大对违法车辆的整治和打击力度，预防交通事故发生。

（二）进一步强化企业安全生产主体责任落实。

各镇（场）、各有关部门要督促辖区内企业、监管行业领域企业严格落实安全生产主体责任，严格遵守和执行安全生产法律法规，完善内部安全管理制度，确保各项制度和措施执行到位。凡达到法律规定应吊销许可的，应当依法依规及时吊销相关行政许可；对发生生产安全责任事故且符合《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》条件的企业要实施联合惩戒，纳入安全生产“黑名单”，强化失信联合惩戒，增强企业落实安全生产主体责任的内生动力。

（三）进一步深化道路交通安全隐患排查治理。

各镇（场）、各有关部门要进一步健全道路交通安全隐患排查治理机制，切实加强道路隐患排查组织领导和责任落实。要全面摸排城乡结合部道路安全隐患，摸清道路安全隐患底数和道路性质、监管主体，加快道路隐患治理。整治过程中，交通运输、公安等部门应通过多种途径将隐患信息对外进行公布，提前在路面增设警示标志，完善道路标志标线和交通防护设施，加大路面巡逻管控力度，严防道路交通事故发生。

（四）进一步强化道路交通安全宣传教育。

各镇（场）、各有关部门要加大道路交通安全宣传力度，切实采取有效措施，开展多渠道、多角度、多形式、全方位的宣传教育工作，不断提高广大交通参与者的道路交通安全意识。特别要加强公安、交通、应急等部门的沟通协调，共同做好道路交通安全预报、预警、预防和应急处置工作，切实从根本上营造良好的道路交通安全环境。

未经允许，不得转载